

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5202/2533

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
พิษณุโลก

นางบุญรอด คำบุญมา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา , มาตรา 25, มาตรา 30, มาตรา 31, มาตรา 32,
มาตรา 42 ทวิ, มาตรา 45
ป.อ. มาตรา , มาตรา 91

จำเลยทำสุราแช่และทำสุรากลั่น กับการที่จำเลยมีสุราแช่และมีสุรากลั่นไว้ใน
ครอบครอง ได้กระทำให้ขึ้นคนละวันและมีไว้ในครอบครองคนละวัน การกระทำ
ประกอบด้วยเจตนาต่างกัน ของกลางก็เป็นคนละส่วนกัน ความผิดสามารถแยกออก
เป็นต่างกรรมกันได้ จึงเรียงกระทงลงโทษได้

ข้อห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุราฯ กำหนดไว้ 2 กรณีคือ ห้ามมิให้
ผู้ใดทำสุรา กรณีหนึ่ง และห้ามมิให้ผู้ใดมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ใน
ครอบครอง อีกกรณีหนึ่ง ไม่ว่าฝ่าฝืนกรณีใดจะต้องถูกลงโทษตามมาตรา 30 ดังนั้น
ถ้าฝ่าฝืนข้อห้ามทั้ง 2 กรณีเป็นการต่างกรรมกัน จึงต้องเรียงกระทงลงโทษทุกกรรม
ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 91.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุรา ทำสุราแช่และมีน้ำสุราแช่ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร ทำสุรากลั่นและมีน้ำสุรากลั่นจำนวน ๑๖๗ ลิตร ขายสุรากลั่นและมีลูกแป้งเชื้อสุรา ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕, ๒๕, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๔๒ ทวิ, ๕๕ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๙๑ ที่แก้ไขแล้วและริบของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง รับลดกึ่งหนึ่งเรียงกระทง ลงโทษ ฐานมีภาชนะเครื่องกลั่นสุรา จำคุก ๓ เดือนทำสุรากลั่น จำคุก ๒ เดือน ฐานทำสุราแช่ปรับ ๑๐๐ บาท ฐานมีสุราแช่ ปรับ ๕๐๐ บาท ฐานมีสุรากลั่น ปรับ ๕๐๐ บาท ฐานขายหรือนำแสดงออกเพื่อขายปรับ ๒,๕๐๐ บาท ฐานมีเชื้อสุรา ปรับ ๑๐๐ บาท รวมจำคุก ๕ เดือน ปรับ ๓,๗๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ริบของกลาง เนื่องจากของกลางมีจำนวนมาก โทษจำคุกจึงไม่สมควรรอการลงโทษให้

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานทำสุราแช่กับฐานทำสุรากลั่นเป็นการกระทำความผิดเดียวให้จำคุก ๔ เดือน ฐานมีสุราแช่กับฐานมีสุรากลั่นเป็นการกระทำความผิดเดียวให้ปรับ ๑,๐๐๐ บาทรับลดกึ่งแล้ว ฐานทำสุราจำคุก ๒ เดือน ฐานมีสุราปรับ ๕๐๐ บาท รวมโทษกระทงอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จำคุก ๕ เดือน ปรับ ๓,๑๐๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า การทำสุราแช่และทำสุรากลั่นกับการมีสุราแช่และมีสุรากลั่นไว้ในครอบครอง ได้กระทำขึ้นคนละวันและมีไว้ในครอบครองคนละวัน การกระทำประกอบด้วยเจตนาต่างกันของกลางก็เป็นคนละส่วนกัน ส่วนความผิดสามารถแยกออกเป็นต่างกรรมกันได้จำเลยให้การรับสารภาพจึงต้องฟังว่าจำเลยกระทำผิดหลายกรรมต่างกัน ต้องเรียงกระทงลงโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาในข้อนี้มา.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

ศาลแขวงพิษณุโลก - นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด

ศาลอุทธรณ์ - นายสวรรค์ ศักดารักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ